

감사결과 처분요구서

- □ 본부 직원 간 직장내 괴롭힘 건 조사 -

ae315bc0-6ad811081416

2021. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원



목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

■원자력본부(이하 ‘■본부’라 한다) 피해직원 乙이 2020. 3. 26. 그룹웨어 내부신고 센터와 고충 처리시스템에 직장 내 괴롭힘 건으로 신고를 하였고, 같은 해 4. 2. 피해 직원은 가해 직원 甲을 경찰서에 고소하였으며, 2020. 9. 21. ○지방검찰청(이하 ‘○지검’이라 한다)으로 송치된 후, 2021. 1. 21. ○지방법원은 위 고소 사건에 대해 ‘상해’ 등 죄명으로 벌금 500만 원의 약식명령을 처분하였다.

이에 따라 본 감사는 2020. 4. 6. ~ 2020. 5. 22. 기간에 실시한 동일 제목의 감사 결과와 형법, 근로기준법, 취업관리규정, 징계양정기준 등 내·외부자료와 관련 법규에 따라 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 직장 내 괴롭힘 건의 가해 직원을 대상으로 2020. 4. 6. ~ 2020. 5. 22. 기간에 실시한 동일 제목의 감사 결과와 법원의 약식명령 청구서, 불기소 이유서와 법원 판결문에서의 법령위반 사실을 인용하여 형법, 근로기준법, 취업관리규정, 징계양정기준 등 내·외부자료와 관련 법규에 따라 적절한 후속 조치를 수행하고자 본 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 1. 4.부터 같은 해 1. 6.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 3. 20. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

ae315bc0-6ad811081416

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	♣원자력본부	특 정	▣ 본부 직원 간 직장 내 괴롭힘	징계	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직원 간 직장 내 괴롭힘

관 계 부 서 ♣원자력본부 ◎처 ◆부

징계 대상자 ♣원자력본부 ◎처 재난환경부 4(을)직급 甲(8*****-1*)
(전. ▣원자력본부 제 △발전소 ◇부)

징 계 종 류 해 임

징 계 사 유

ae315bc0-6ad811081416

♣원자력본부(이하 '♣본부'라 한다) ◎처 재난환경부 4직급 甲(11*)은 '14. 11. 15. ▣원자력본부(이하 '▣본부'라 한다) 제△발전소 ◇팀으로 전입하여 '20. 6. 9.까지 ▣△발전소 원자력안전위원회나 KINS 등 규제기관의 지시사항 전달과 타부서 보고 내용을 정리 취합하여 발전소장, 본부장에게 보고하는 조사파트 업무를 담당하다가 동 제목 감사 건의 '20. 6. 10.자 행정처분 결과로 현재 근무하고 있는 ♣본부로 전출하였다.

「형법」 제257조(상해, 존속상행) 제1항에 따르면, '사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다'고 되어 있고, 「형법」 제307조(명예훼손) 제2항에 따르면, '공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만



원 이하의 벌금에 처한다'고 되어있고, 「형법」 제260조(폭행, 존속폭행) 제1항에 따르면 '사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다'고 되어있으며, 「형법」 제311조(모욕)에 따르면 '공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만 원 이하의 벌금에 처한다'고 명시되어 있다.

그리고, 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면, '사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 "직장 내 괴롭힘"이라 한다)를 하여서는 아니 된다.'고 규정되어 있다.

또한, 우리 회사 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지)에도 위 「근로기준법」 제76조의2와 다르지 않게 규정되어 있으며, 「취업관리시행세칙」에서는 '직장 내 괴롭힘 금지행위', '직장 내 괴롭힘 발생시 조치', '불리한 처우 금지', 와 '직장 내 괴롭힘 예방교육' 등 관련 조항을 규정하고 있으며, 「인사관리규정」 제122조(포상자에 대한 징계 감경) 제4항에는 '악의적·반복적인 직장 내 괴롭힘 행위를 행사한 사유로 징계하는 경우에는 감경할 수 없다'고 규정되어 있다.

1. 직장 내 괴롭힘 위반

'20. 3. 26. ■본부 피해직원 乙은 그룹웨어 내부신고센터와 고충처리시스템(직장갑질 119센터)에 직장 내 괴롭힘 건을 신고하면서 '가해직원 甲과 '17. 1.부터 '20. 3. 25. 사이 같은 부서에서 근무¹⁾하거나 같은 발전소 다른 부서에서 근무하였고, 甲은 乙의

1) 乙 근무부서 : ■2발 ◇부 '15. 4. ~ '19. 11. 30. ■2발 ☆부 '19. 12. 1. ~ '20. 3. 29.

대학교 선배이며, 입사 3년 선배라는 상호 간 관계상의 우위, 노조집행부 간부 경력(‘17. 4. ~ ‘18. 4.)을 이용한 노동조합에 대한 영향력 과시, 안전부 조사 파트 담당이라는 업무상 영향력²⁾을 과시하면서 甲에게 모욕, 폭행 등을 당할 수밖에 없었다.’고 주장하였다.

‘20. 5. 11. 본사 조사실에서 가진 문답과정에서도 “약식명령” 9개 범죄사실 이외에도 甲은 ‘乙의 어깨 부위를 때린 행위가 10회 미만은 된다’고 인정 하였는데, 乙은 30회 이상 폭행당한 사실이 있다고 주장하였고, 조사과정에서 乙이 언급한 사내 직원 중 甲이 乙을 때리는 것을 단독으로 직접 목격한 사실만 7회가 되는 것을 감안하면 폭행은 반복적이었다고 판단된다.

■ 제△발전소 직장 동료의 진술에 따르면 甲이 乙을 때릴 때 명이 들 정도로 세게 때려 고통으로 ‘아’라는 신음소리가 나올 정도로 아프다는 의사 표현을 하였다고 한다. 이에 반하여 甲은 “장난으로 툭툭 쳤다고 생각해서 모르겠다. 乙이 아프다는 말을 한 적이 한 번도 없어서 더 몰랐던 거 같다. 乙 대리가 싫다고 표현을 했더라면 저도 그렇게 하지 않았을 텐데, 확실한 의사 표현을 안 해서 몰랐던 거 같다. 장난으로 한 행동이라 주변을 의식하지 않고 때렸으며 욕을 하는 등의 모욕 행위는 업무적으로 늦거나 하면 乙 뿐만 아니라 다른 직원에게도 똑같이 욕을 하였다.”고 주장하였다.

甲은 관계상의 우위로 일방적인 폭행을 하였으면서 乙이 관계상의 열위 때문에 아프다는 표현을 못 하는 것을 두고 아프다는 표현을 하지 않았기 때문에 반복해서

2) 甲은 ◇부 조사파트가 피해직원이 근무하고 있는 ☆에 업무상 편의를 가감할 수 있는 조직이라고 진술함

고의적이고 일방적으로 괴롭혔다고 미루어 짐작된다.

'20. 3. 25. 18:30경 ■ 본부 구내식당 건에서도 동석했던 동료 A가 甲이 가격하는 소리가 크고 맞은 乙이 아파서 괴로워하는 모습을 보고, “뭘야, 조용히 밥 먹는 사람을 왜 주먹으로 때리냐? 나도 놀랐잖아.” 라고 말하며 甲에게 사과를 권유하였으나 머뭇거렸고, 乙이 화가 난 것을 역지로 참으며 자리를 뜨자, 오히려 甲은 ‘하극상’이라고 표현하면서 ① “내가 그렇게 세게 때렸나? 세게 안 때렸는데.”, ② “내가 대학교 선배이고 회사 선배인데도 불구하고, 이런 행동이 이해가 안 된다.” ③ “내가 잘못했지. 사과하고 앞으로 안 보면 되겠네. 나랑 안 보면 누가 더 손해인지 두고 보자.”라고 말하였다. 위 발언내용에 대해 甲은 본인이 조사파트 업무를 하면서 지금까지 타부서에 비해 발전운영부에 업무적으로 경계선 상에 있는 경우 혜택과 편의³⁾를 더 줬었지만, 乙의 행동을 계기로 더 이상 봐주지 않겠다는 의미였다고 주장하였다.

乙은 구내식당 폭행 건 다음 날 사내 갑질 신고 등을 하였고, 甲은 뒤늦게 사태가 커질 것을 우려하여 수습하고자 乙에게 전화하였으나 받지 않았고, 乙이 甲에게 할 얘기가 있으면 동료 A에게 연락하라고 메시지를 보내자, 甲은 동료 A와 '20. 3. 29. 22시 23분부터 22시 42분까지 동료 A와 통화하였으며 통화내용은 아래 [표 1]과 같다.

3) 甲의 조사업무는 원자력안전위원회나 KINS 등 규제기관의 지시사항 전달과 타부서 보고내용을 정리 취합하여 발전소장, 본부장에게 직접 보고함

[표 1] 甲과 동료 A 통화내용

구 분	통화내용
①	식당 폭행 건은 없었던 일로 무마하자. 본인에게는 주홍글씨 ⁴⁾ 가 있다.
②	본인은 乙이 사고 쳤던 것을 지금까지 같이 술 먹고 있는 차장 C ⁵⁾ 과 막아준 사실이 있었다.
③	노조 국장 D이 커버 쳐준다고 했고, 둘 중 하나는 ★으로 갈 것 같다. 내가 갈 일은 없다고. 팀장 E ⁶⁾ 나 차장 C은 내가 갈 일은 없다고. 본인들이 커버 쳐주겠다고 몰래 그렇게 이야기를 해.
④	내가 乙한테 뭐 조언이랍시고, 선배랍시고, 뭐랍시고 좋은 말도 했지만 안 좋은 말도 했겠지. 본인 기분 X같은 말도 했겠지. X같은 행동을 했었고.
⑤	본인이 때린 것은 실수로 하고 乙의 하극상은 없었던 걸로 하자. 하극상은 내가 어떻게 진술하느냐에 따라 달려있지.
⑥	본인과 乙은 서로의 잘못을 알고 있고, 이제부터라도 서로 모르는 척하고 이전 일도 없었던 걸로 하고 지내자. 본인은 노조와 회사에 힘이 있어서 乙의 인생을 망치게 할 수도 있다'
⑦	동료 A이 甲에게 일이 잘 끝난다는 가정 ⁶⁾ 하에 진심으로 乙에게 사과하라는 말에, '본인은 문자를 5번 이상 남겼었지만, 대답이 없는 乙에게 이제는 서로 제 갈 길 가면 되고 서로 엇 먹이면 된다. 밟을 때는 확실히 밟아야지. 어중간히 밟으면 또 이렇게 들이대. 진짜로.'
⑧	내가 개 때문에 꿈이 생겼고, 뜻이 생겼다고, 뜻... ☆부도 이제부터 본인에게 적이다. ☆부도 가만두지 않겠다.

당시 동료 A은 통화내용을 잘 전달하고자 녹음을 하여 乙에게 녹음파일을 전달하였고, 乙은 위 내용에 甲으로부터 위협을 느꼈으며, 甲에게 폭행을 당한 후 매일 불면증과 악몽, 심지어 자살 충동까지 느끼는 등 일상생활이 어려워져⁷⁾ '20.

4. 2. 경찰서에 고소하였다.

4) 甲은 '14. 5. 15. ■본부 비위행위 건으로 중징계 처벌을 받은 사실이 있음

5) 乙 소속부서 담당차장을 말하였으나, 당시 甲과 술자리를 같이 한 사람은 직원이 아닌 사회 친구였음(문답시 거짓말이었다고 진술)

6) 甲 소속부서장 확인 결과 식당 건 이후 "해임만큼은 면할 수 있도록 주의했으면 좋겠다."라고 2차 피해 주의를 요구

7) '20. 4.22. 乙의 신고취지 관련 확인서 내용 참조

甲은 직장 내에서 乙에게 욕설 등의 폭언 이외 타직원에게 폭언⁸⁾도 수차례 하였는데 특히, 본인보다 입사가 늦은 후배여직원들과 말다툼이 많았고 상대 직원 중 甲이 언급한 여직원 B 주임은 말다툼 당시에 큰소리로 다그치고 말을 자르는 등으로 정신적인 스트레스를 주었고 본인이 없는 곳에서 B 주임의 동료와 마찰이 생긴 상황에서 B 주임을 설명하며 언급할 때 “XX년, 내가 죽여 버릴 것이다. 가만두지 않겠다. 얼굴을 들고 회사 못 다니게 만들 것이다.” 라고 심한 욕설을 하여 명예훼손을 하였다고 하며, 그 일로 인하여 B 주임은 “우울장애와 불안증” 진단을 받았고 극심한 스트레스와 대인기피로 본부이동까지 요구하였으나 여의치 않아 부서 이동을 하고 내부 민원인과 접촉이 적은 업무를 배정받았다고 진술하였다.

ae315bc0-6ad811081416

또한, 乙은 甲으로부터 정신적 피해를 받아서 ‘불안증, 우울증, 강박장애, 경련, 발작, 불면증’으로 '20. 3. 25. 이후 정상적인 근무 및 일상생활이 불가하여, 2개월간 입원 치료 및 6개월간 정신과 진료를 받았다.

甲은 업무와 상관없이 단둘이 있거나 다수의 회사 동료들이 있는 상황에서 乙을 아무런 이유 없이 때려 신체적 고통을 주는가 하면, 乙에게 욕설과 폭언을 악의적으로 하였고, 개인 신상과 관련된 허위사실을 반복적으로 적시하는 등, 주변 동료 등이 甲에게 乙을 대하는 태도가 심하다고 만류 하였는데도 불구하고, 乙의 인격을 무시하는 발언을 계속하여 정신적 고통을 주었는데, 이는 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)를 위반한 행위에 해당 한다고 판단되고 징계사유에

8) '19. 9. WANO(World Association of Nuclear Operator) 업무협조 관련하여 직원들과 3차례 정도 다툼이 있었다고 인정함



해당되어 징계처분하려 하였으나, 조사당시 「인사관리규정」 제118조(대외기관의 조사 또는 수사중인 자 관리) ②항⁹⁾에 따라 징계처분하지 못하고, 선 조치로 甲을 '20. 6. 10. ♣본부로 전출하였다.

참고로 '직장 내 괴롭힘'에 해당하는 것은 개정된 「근로기준법」이 '19. 7. 16.부터 시행된 이후의 사건만 적용할 수 있고, 약식명령 범죄사실 9개 중 7개는 '19. 7. 16. 이후 발생한 사건이므로 개정된 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)가 적용 가능하며 법규 및 사규 등을 적용하더라도 가해 직원에 대한 징계처분은 가능하다.

또한, 피해자 乙의 민사소송은 조건부로 합의를 하였으나 형사사건에서는 일관되게 甲의 강력한 처벌을 요청하였다.

ae315bc0-6ad811081416

甲은 乙 이외에도 본인보다 입사가 늦은 여직원 등 약자에게 폭언 및 욕설을 하는 등 본인보다 상대적으로 낮은 관계적 위치에 있는 직원들에게 악의적이고 반복적인 '직장 내 괴롭힘' 금지행위 위반행위를 하여 회사의 근무분위기를 심각하게 해친 것으로 판단된다.

2. 법령준수 의무 위반

○지방법원의 약식명령 범죄사실을 보면 甲은 같은 직장 내에서 동료인 乙에게 '18. 2.부터 '20. 1.까지 4차례 물리적인 강제력을 행사한 폭행 사실이 인정되고, 甲은 '18. 1.부터 '19. 11. 27.까지 불특정 또는 다수의 직원이 인식할 수 있는 상태에서 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 乙의 명예를 훼손하거나

9) '징계대상자에 대하여 「공공감사에 관한 법률」 제24조제1항의 규정 및 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제14조에 의한 조사개시 통보가 있으면 조사종료통보가 있을 때까지 징계절차를 진행하지 못한다'



모욕한 사실이 인정되며, 특히 '20. 3. 25. 18:30경 甲은 아무런 이유 없이 乙의 등을 1회 때려 상해를 가한 사실이 인정되어 ○지방법원에서는 9개의 범죄사실¹⁰⁾을 적용하여 벌금 500만 원의 약식명령을 부과하였다.

직장 내 괴롭힘을 방지하는 내용의 「근로기준법」이 시행되기 이전인 '17. 1. 부터 '20. 3. 25.까지 같은 본부에서 근무한 乙에 대한 甲의 폭행, 모욕 및 명예훼손과 상해 등의 혐의사실에 대하여 ○지검은 ○지방법원에 벌금 500만원의 약식명령을 청구하여 「형법」 제257조(상해, 존속상해) 제1항, 동법 제307조(명예훼손) 제2항, 동법 제260조(폭행, 존속폭행) 제1항, 동법 제311조(모욕), 동법 제37조(경합범), 동법 제38조(경합범과 처벌례), 「형사소송법」 제334조(재산형의 가납판결)을 적용하여 벌금 500만 원의 약식명령을 처분하였다. 이에 「징계양정기준에 관한 지침」 [별표 1] 비위행위자 징계양정기준 1. 가. 법령준수 의무 위반을 적용하고자 한다.

아울러 피해 사실에 대하여 증거가 충분하지 않거나 해당 범죄가 인정될 만한 조건이 만족하지 않아 불기소된 5건의 피의사실을 제외하더라도, 乙에 대한 甲의 행위는 단순한 하나의 범죄가 아니라 상습적이고 고의적인 다수의 범죄를 행하였음을 판단할 수 있다.

3. 회사의 규율·질서 문란 등

甲은 평소 주변 직원들에게 “나는 노조와 회사에 힘이 있다.”라는 말을 하고 다녀 동료들에게 유·무형의 위력이 있는 것처럼 과시하는 편이었으며, 대학 및 입사 후배인 乙을 비롯하여 후배 동료들에게는 위압적인 존재로 비취질 수 있었고, 본인의 주장처럼 업무상 편의를 봐줄 수 있는 위치에 있었던 점으로

10) 경찰서에서 피해사실 14건을 작성하여 고소하였으나, ○지검에서는 모욕 및 명예훼손 4건, 폭행 4건, 상해 1건 등 9건을 인정하고, 5건을 혐의사실이 불충분하거나 해당범죄로 인정될 만한 조건이 만족되지 않아 ‘각하’ 또는 ‘범죄 해당안됨’으로 결정하였다.

미루어 보아 乙로서는 甲의 유·무형의 위력을 거부할 수 없었던 것으로 보인다.

또한, [표 2]와 같이 이 사건이 다수의 언론에 게재되어 우리 회사의 명예를 크게 실추시켰다.

[표 2] 관련 보도 신문 기사

순번	기사 제목	신문사	보도 일자
1	회사 '사내 폭행' 논란에 뒤숭숭. 사장 '심란'	시사 주	'20. 12. 8.
2	회사 '직장 내 괴롭힘' 의혹 또다시 논란. 문 정부 '직장 내 괴롭힘' 금지 기조 역행	오늘 경제	'20. 12. 3.
3	회사직원 "선배로부터 상습폭행 당했다" 폭로	프레시맨	'20. 12. 1.
4	회사에서 벌어진 '직장 내 상습폭행'. "선배의 상습폭행에 자살 충동까지"	더 퍼블릭	'20.12. 1.
5	상습 폭행·보안유출자 무징계... 사장 몰매맞는 사이 회사 내부기강 '심각'	위키리크스한국	'20.11.30.

甲은 감사실 조사과정에서 정작 본인이 친해서 장난으로 하였다고 주장하는 폭행과 욕설·폭언이 '직장 내 괴롭힘'에 해당한다는 사실을 알고 있냐는 질문에 "잘 알고 있다."고 하는 등 고의성이 짙고, ○ 고용노동부에서 관련 조사를 받고 나온 날('20. 5. 28.), 甲은 감사실에 전화를 걸어 문답 때 인정하였던 폭행과 욕설·폭언이 '직장 내 괴롭힘'에 해당하는 것은 개정된 「근로기준법」이 '19. 7. 16.부터 시행된 이후만 따지면 '직장 내 괴롭힘'으로 적용받는 사실이 몇 건 되지 않는다고 강조하는 등으로 자신의 행위를 반성하지 않는 것으로 보인다.

그런가 하면, ■ 발전부 교대근무를 할 때 甲은 비위행위로 중징계(정직)를 받을 당시, 구제 사유가 어린 직원에게 기회를 한번 주고, 조사 당시 반성하는 태도를 보였다고 하여 선처하였으나,¹¹⁾ 이후 회사의 규율과 질서를 준수하면서 성실히 근무하는 태도를 보였어야 하는데도 불구하고 달라진 바가 없어 보인다.

11) 감사실의 '해임' 징계 요구에 2014년 제4차 징계심사위원회에서 '정직 6월'로 직권 감경하였으며, 법원1심 결과는 징역4월, 집행유예2년의 판결이었으나 2심에서 회사의 '선처희망서'로 인해 벌금형으로 감경됨
○ 선처희망서 제출경위: 보안총괄책임자가 회사 직인을 남용하여 '선처희망서'를 발급하여 제출함

감사실 문답과정과 이후 확인서를 제출하는 과정에서도 자신의 행위에 대하여 반성하지 않고, 검찰청 조사과정에서는 인정한 사실을 감사실 문답 과정에서 허위진술을 하는 점 등을 종합해 볼 때 중징계는 불가피해 보인다.

조치할 사항

❖ **사장은** ① '17. 1. 부터 같은 해 '20. 3. 25. 까지 고의적이고 반복적으로 동료 직원에게 폭행·폭언 및 욕설을 하고 다른 직원들 앞에서 모욕감을 주거나 있지도 않은 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등의 명예를 훼손하는 행위로 신체적·정신적 피해를 주는 직장 내 괴롭힘 행위를 하였고 ② 모욕 및 명예 훼손, 폭행, 상해 등 9개의 범죄사실로 '21. 1. 19. ○지방법원으로부터 벌금 5,000,000(오백만) 원의 형을 선고받고 ③ 과거 비위행위 선처에 대한 반성을 지금까지 하지 않고 회사의 규율과 질서를 문란하게 한, ♣본부 4직급甲을 '징계(해임)'처분하시기 바랍니다.(징계)